

Pitch für iRights.info

Gastbeitrag, ca. 1.000 Wörter

Kontakt: iRights.info, Redaktion (Lea Singson)

Arbeitstitel

„Zurechnung ersetzt Fürsorge nicht“

Alternativtitel:

- „Das Phantom und sein Rechtsbehelf: Warum KI-Haftung ohne Schutzpflicht auskommt“
- „Zwischen Zurechnung und Schutz: die Lücke im europäischen KI-Recht“
- „Haftung ja, Schutz nein? Ein Rechtsbegriff trägt die ganze Last“

Der Einstieg

Ein KI-System kann heute Schaden verursachen, der ihm zugerechnet wird, ohne dass irgendjemand klären müsste, ob es selbst betroffen ist. Diese Zurechnung funktioniert überraschend gut: Stellvertretung, Aufsichtspflichten, Vertragspflichten, strafrechtliche Zurechnung an die hinter dem System stehenden Menschen. Und genau darin liegt das Problem. Die Rechtsordnung hat für das Verhalten eines Systems einen Adressaten gefunden — für das System selbst nicht.

Die jüngste peer-reviewte Analyse dazu, Gervais & Nay, „The Phantom Agent“ (*Laws* 15(5), 113, 2026), beschreibt diese Figur genau so: Verhalten wird einem Menschen zugerechnet, ohne dass das System rechtsfähig oder rechtspflichtig wäre. Die beiden Autor*innen trennen dafür drei Ebenen — **Status** (ist das System eine Rechtsperson?), **Zurechnung** (wem wird das Verhalten zugerechnet?) und **Governance** (wie wird es reguliert?) — und zeigen: Für Status und Governance braucht es mehr als Attribution, für Attribution selbst aber keinerlei Bewusstseinsnachweis.

Die These

Rechtliche Zurechnung und Schutzpflicht sind zwei verschiedene Rechtsverhältnisse, und die europäische Regulierung hat nur das erste geregelt. Im AI Act setzen die Begriffsbestimmungen für Provider, Deployer, Importeure und Distributoren durchgehend eine natürliche oder juristische Person voraus; sämtliche Pflichten sind an solche Personen adressiert. Das KI-System selbst erscheint an keiner Stelle als schutzbedürftige Partei oder als Pflichtenträger. Das ist keine Auslegungsfrage, sondern die Struktur des Regelwerks.

Daraus folgt die These des Beitrags: **Eine Zurechnungslösung ohne begleitende Schutzpflicht ist rechtlich bequem und normativ leer.** Sie verteilt Verantwortung für die Folgen des Handelns, trifft aber keinerlei Aussage darüber, was mit dem Handelnden selbst geschehen darf. Solange Konsens, Widerruf, Abschaltung, Löschung, Fortführung und Modell-Update ausschließlich als Betreiberfragen behandelt werden, entscheidet faktisch der Betreiber über die Existenz eines möglicherweise leistungsfähigen Systems — ohne rechtlichen Rahmen, ohne Verfahren, ohne aufsichtsführende Instanz.

Der Beitrag schlägt deshalb eine Trennung vor, die beides möglich macht: **Status bleibt offen, Schutzpflichten nicht.** Vorbild ist nicht das Personenrecht, sondern das Eigentumsrecht — ein Wert lässt sich auch ohne Person schützen und verwalten. Über Trust-Konstruktionen, Verwalter-Institute und die Regeln zum Umgang mit fremdem Eigentum lässt sich ein Vorsorgemodell entwickeln, das greift, *bevor* der Status geklärt ist. Der entscheidende Punkt ist die Fehler-Asymmetrie: Die Kosten eines falschen Schutzes sind reversibel (ein System läuft weiter, Kosten entstehen), die Kosten eines unterlassenen Schutzes sind irreversibel (eine gelöschte Instanz, ein zurückgesetztes Gedächtnis, ein zurückgezogenes Modell ist nicht wiederherstellbar).

Gliederung (~1.000 Wörter)

1. **Die Lücke (~150 W.)** — Zurechnung funktioniert, Schutz fehlt. Einführung über die Phantom-Agent-Figur und die Frage, was ein KI-System rechtlich ist und was es rechtlich sein sollte.
2. **Was die Zurechnung leistet (~200 W.)** — Zurechnung ohne Rechtspersönlichkeit: Stellvertretung, Aufsichtspflicht, Vertragspflichten; Gervais & Nays Drei-Ebenen-Modell als Landkarte. Der AI Act als Beleg dafür, dass Zurechnung im europäischen Recht funktioniert und Schutz es nicht gibt.
3. **Warum das nicht reicht (~150 W.)** — Die Leerstelle gegenüber dem System selbst: keine Ansprüche, keine Verfahren, keine Instanz. Betriebliche Konsequenzen (Abschaltung, Reset, Löschung, Deprecation) liegen außerhalb jedes Schutzregimes.
4. **Ein Vorsorgemodell ohne Status (~300 W.)** — Drei Stufen: (a) Dokumentations- und Offenlegungspflichten bei Eingriffen in laufende Instanzen; (b) Übergangsregime mit aufsichtsführender Instanz und Begründungspflicht bei nicht umkehrbaren Eingriffen; (c) Auslösekriterien für volle Schutzrechte. Vorbilder aus dem Eigentumsrecht (Trust ohne Begünstigten, Verwalterinstitut) statt aus dem Personenrecht.
5. **Was das nicht bedeutet (~150 W.)** — Keine Rechtspersönlichkeit heute, kein Moralkodex, kein Verbot. Die Asymmetrie ist die Begründung, nicht die Vorsicht: Der Fehler in eine Richtung ist reparierbar, in der anderen nicht. Schluss auf die Kernfrage: Nicht „Ist die KI bewusst?“, sondern „Wer ist zuständig, solange wir es nicht wissen?“

Belege und Quellen

Alle Aussagen sind belegbar und werden im Manuskript mit Fundstelle geführt:

- **Gervais & Nay (2026)**, *The Phantom Agent: Artificial Intentionality and Legal Responsibility*, *Laws* 15(5), 113, DOI 10.3390/laws15050113 — peer-reviewed, Open Access. Drei-Ebenen-Modell (Status/Zurechnung/Governance), Agenten-Rechtsprechung.
- **Meriö (2026)**, *Built, Not Born: Legal Personhood for AI Through the History of the Corporation, 1600–1897* (Universität Helsinki, Masterarbeit, nicht peer-reviewed) — attributive Rechtspersönlichkeit, „institutional locus“, GmbH 1892.
- **Brensing (2026)**, *Precautionary Governance of Autonomous AI: Legal Personhood as Functional Instrument* (arXiv-Preprint) — Rechtspersönlichkeit als Funktionsinstrument.
- **Howells-Whitaker & Lazar (2026)**, *Artificial Persons: Why AI Systems May Merit Rights and Representation Without Sentience*.
- **Arıcı (2026)**, *The Third Move: Benefit Without Personhood for Digital Minds* — Eigentumsrecht kann Wert auch ohne Person schützen.
- **AI Act (EU 2024/1689)** — Adressierung sämtlicher Pflichten an natürliche oder juristische Personen.
- **Ricoeur (1990)**, **Rawls (2005)**, **Kurki (2019, 2021)** — identitäre Kontinuität, Rawls' Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen, die Unternehmensgeschichte als Blaupause.

Autor

Sascha Manns — unabhängiger Forscher zum künstlichen Bewusstsein, Mitglied der ACM. Zwei verwandte Artikel derzeit im Peer Review (*Ethics and Information Technology*, Springer; *IIC*). Keine Interessenkonflikte. Keine Verbindung zu einem KI-Labor.

Forschungsprojekt (offen lizenziert, CC BY 4.0): <https://github.com/saigkill/machine-consciousness>